

1501568-56.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... graves, conforme admitiu, de roubo e tráfico, os quais lhe renderam interações consolidadas em mais de um ano, já tendo na maioridade celebrado transação e acordo de não persecução por supostos envolvimento com os ilícitos de posse de drogas para uso e tráfico, isso sem contar processo em andamento por infração à Lei de Trânsito (certidões às fls. 46), agora destacado à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501568-56.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

2218464/2022 - Delegacia de Polícia de Araçariguama, 2218464 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CLARISMUNDO

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (duas vezes) c/c Art. 70 "único" ambos do CP

Data da Audiência:

14/10/2022

Réu Preso

Aos 14 de outubro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu DIEGO CLARISMUNDO, acompanhado do Defensor, Dr. José Carlos Bezerra dos Santos, a vítima Júlio Cezar Labegalini; bem como as testemunhas arroladas Guilherme Greatti Viana e Ueslen Silva dos Santos. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da

audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas e da vítima, sendo o Réu interrogado ao final. Consignado que a vítima foi ouvida na mesma sala virtual, mas sem a presença do acusado, justificada essa solução de molde a otimizar os trabalhos, evitando-se os problemas com a transição de salas virtuais que têm se verificado, em prejuízo do andamento dos trabalhos, e sempre com os devidos cuidados por parte da serventia e juízo para que houvesse a preservação do depoente que almeja falar na ausência. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, o Ministério Público apresentou alegações finais orais. A Defesa se manifestou por escrito, nos termos que seguem transcritos: "O acusado foi denunciado às fls. 1/5 e está sendo processo pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 02 vezes, c.c artigo 70 do Código Penal. O Boletim de Ocorrência está inserto aos autos às fls. 14/17, o acusado foi interrogado ainda em solo policial às fls. 12/13, tendo esclarecido sua participação nos fatos narrados na denúncia. O acusado comprovou residência fixa. Consta dos autos ainda, às fls. 48/50, a folha de antecedentes do acusado, que comprova sua primariedade. Não sendo o caso de absolvição sumária, Vossa Excelência recebeu a denúncia, determinou a citação do acusado e designou audiência de instrução às fls. 127/128 para a presente data. O acusado apresentou defesa preliminar às fls.115/116, arrolando as mesmas testemunhas arroladas pela acusação. Na presente audiência de instrução foi ouvida, as testemunhas de acusação, um policial civil e dois representantes da empresa vítima, e , nada acrescentaram apenas confirmaram suas versões dada em sede policial e, ao final foi o acusado interrogado o qual confessou espontaneamente sua participação no delito, demonstrando arrependimento. A autoria delitiva ficou comprovada face a confissão do acusado, assim como a materialidade pelo boletim de ocorrência inserto nos autos. DO CONCURSO FORMAL Excelência, o reconhecimento do concurso formal deve ser reconhecido. Com efeito, no caso em pauta estão presentes os requisitos do artigo 70 do Código Penal in verbis: Art. 70, CP- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Segundo abalizada doutrina: "por crimes da 'mesma espécie' não se devem considerar, porém, exclusivamente, os mesmos crimes, isto é, crimes descritos num mesmo tipo penal (só furto ou só estelionato), mas todos os delitos que atentem contra o mesmo bem jurídico. Assim, por exemplo, é possível o reconhecimento de continuidade entre furto, roubo e extorsão (crimes contra o patrimônio). (QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2006, p.338-339). Outrossim, os crimes foram cometidos em idênticas condições de tempo e lugar, assim como foi idêntica a maneira de execução (a ameaça dos dois crimes foi a mesma, no mesmo contexto fático). Ademais, são condutas idênticas e são também semelhantes sob um prisma analítico, pois possuem idênticos elementos, quais sejam, grave ameaça ou violência visando ao patrimônio da vítima. Há, portanto, nos crimes imputados ao acusado, similitude suficiente que autoriza concluir que são da mesma espécie e, por conseguinte, passíveis de enquadramento na figura da continuidade delitiva. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO Com relação a qualificadora do emprego de arma de fogo a defesa requer o seu afastamento, uma vez que não houve a apreensão da referida arma e o acusado esclareceu que não viu arma. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA Quanto à agravante do artigo 61, II, "j" do Código Penal, a defesa entende que a mesma não pode ser analisada de forma objetiva, vale dizer, referida agravante não pode ser aplicada para todos os crimes praticados durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Importante considerar que os decretos de calamidade pública editados pelos órgãos competentes tiveram por objetivo principal evitar que os administradores públicos

incorressem em punições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como forma de rápida aquisição de respiradores, medicamentos, testes para detecção do vírus, dentre outros insumos, tudo em razão dos rígidos limites orçamentários estabelecidos pela citada Lei Complementar. Para, além disso, outros efeitos da calamidade pública declarada pelo Poder Público, em especial na esfera penal, devem ser analisados com cautela, sempre analisando o caso concreto, como forma de evitar responsabilização objetiva, o que é vedado no ordenamento jurídico penal pátrio. Dessa forma, o crime imputado ao acusado deve ser verificado de acordo com o contexto fático, ou seja, o agente criminoso deve, de alguma forma, ter se aproveitado do momento calamitoso para a prática da infração penal. Por todo o exposto é a presente para requerer a Vossa Excelência o reconhecimento as causas de diminuição de pena e circunstâncias atenuantes, a seguir elencadas, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, reconhecendo o concurso formal elegado no artigo 70 do código penal, 'Caput', fixando a pena base no mínimo legal, reduzida a reprimenda em grau máximo em razão da confissão espontânea, reconhecendo a primariedade, outorgando-se o regime menos gravoso, e ainda convertida sua condenação nos termos do art. 44 e seguintes do CPB, com as alterações da Lei 9.714/98, por ser questão de Direito e de Justiça Por derradeiro, requer o reconhecimento do direito do réu em apelar em liberdade". A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de DIEGO CLARISMUNDO por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (duas vezes) c/c Art. 70 "único" ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 3/5), ratificada às fls. 90, que, no dia 11 de agosto de 2022, por volta da 01h, na Rodovia Castelo Branco, Km 150, "Posto Rei da Castelo", sentido capital, cidade de Quadra/SP, DIEGO CLARISMUNDO, qualificado nestes autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com ao menos outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima JÚLIO CEZAR LABEGALINI, subtraíram, para eles coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão trator, marca Scania/R450 A6x2, placa CUI9G02, cor vermelha, ano/modelo 2022, Chassi 9BSR6X200N4015568, 01 (um) semirreboque, marca SR/Randon SR CA, ano/modelo 2020, cor preta, Chassi 9ADG1353KLM452456, carga de 38000Kg de celulose, avaliada em R\$ 218.349,52, pertencentes à vítima Califórnia Transportes e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Julio Cezar Labegalini. Segundo consta, a vítima, que trabalha para a empresa Califórnia Transporte, havia carregado o caminhão, placa CUI-9G02 e ESU-8339, na cidade de Três Lagoas/MS, sendo a carga de celulose, com destino à cidade de Caieiras/SP. A vítima parou no "Posto Rei da Castelo" para pernoitar, na Rodovia Castelo Branco, altura do Km 150, cidade de Quadras/SP. O denunciado e outros dois indivíduos não identificados, com a intenção de praticarem o crime patrimonial, um deles em posse de arma de fogo, quebraram o vidro do motorista do caminhão. Ato contínuo, entraram no caminhão, renderam a vítima que estava dormindo, um deles tirou a arma de fogo da cintura, apontou para a vítima e ordenou que ela não reagisse, caso contrário iria "dar ruim" para ela. Em seguida, colocaram a vítima na cama do caminhão, cobriram-na com cobertores para dificultar sua visão e seguiram com o caminhão por cerca de 02 (duas) horas, mantendo a vítima em poder deles, restringindo-lhe

a liberdade. Nas proximidades do Km 56, da Rodovia Castelo Branco, na cidade de Araçariguama/SP, um dos roubadores, armado, desembarcou com a vítima e entrou em um matagal, enquanto os outros criminosos seguiram com o caminhão, a carreta e a carga roubados. A vítima ficou em poder do criminoso por aproximadamente 01 (uma) hora, que a todo tempo se comunicava com o aparelho celular, sendo ameaçada de morte caso reagisse, até que o criminoso saiu correndo e adentrou na mata ao perceber feixes de luz vindos em sua direção. Policiais Militares acionados acerca de roubo em andamento, chegaram no local e encontraram Julio, que os informou sobre o roubo e disse que um dos assaltantes estava embrenhado na mata. As equipes policiais iniciaram uma varredura nos arredores e localizaram criminoso identificado como DIEGO CLARISMUNDO. A vítima reconheceu o denunciado como sendo o sujeito que a vigiou na mata. Em solo policial, interrogado perante a Autoridade Policial, o

denunciado confessou os fatos. Auto de prisão em flagrante às fls. 6, convertida em prisão preventiva às fls. 52/3. Auto de exibição e apreensão às fls. 38/9. Nota fiscal da carga às fls. 43. Certificado de registro e licenciamento de veículo às fls. 44/5. Cópia da carteira de trabalho do réu às fls. 74/5. Laudo pericial (celular) às fls. 92/8. Denúncia recebida em 22/09/2022, às fls. 108/9. Citação às fls. 136. Resposta à acusação apresentada às fls. 115/6, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 127/8. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais por parte do Ministério Público, bem como deferida a manifestação por escrito por parte da Defesa. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Ausentes preliminares, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados ao acusado na denúncia, dois roubos praticados mediante concurso formal, em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, restaram suficientemente comprovadas pelos documentos encartados aos autos e oitivas realizadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Com efeito, de maneira deveras segura, a vítima, o motorista Júlio Cezar, que então conduzia um cavalo Scania (avaliado em mais de seiscentos e cinquenta mil reais, conforme se constatou a partir do documento de fls. 45 e respectiva consulta à Tabela Fipe, compartilhada na tela durante o interrogatório) e carreta acoplada, carregada com mais de duzentos mil reais em celulose (fls. 43), narrou ter parado para pernoitar no Posto "Rei da Castelo", altura do quilometro 150 da Rodovia Castelo Branco, quando surpreendido pela ação de três elementos, que estouraram o vidro da porta e seguiram viagem até o que se soube depois tratar-se do quilometro 56 da mesma Rodovia, quando o deixaram aos cuidados de apenas um dos indivíduos, armado com revólver, esse que ficou com o seu celular e o vigiou por mais um tempo até que a polícia chegou ao local e, embora o denunciado tenha fugido, foi logo encontrado na mata pelos militares e por ele reconhecido, notadamente pela coincidência de vestimentas, blusa preta, calça escura e tênis azul. Corroborando, os policiais Júlio César e Guilherme (em declarações que se complementam sem contradições relevantes) trouxeram terem se dirigido ao local diante de denúncia anônima que indicava justamente essa dinâmica, de roubo, com restrição da liberdade do motorista, perante o qual ouviram o relato e colheram as características de vestimentas, a possibilitar a busca e localização desse roubador, naquela zona de mata erma, ato contínuo ouvindo dele a confissão, após o que reconhecido pela vítima. Interrogado, tal qual em solo investigativo, fls. 12/3, Diego confessou a participação na empreitada, mas não de forma plena, eis que disse ter sido convidado apenas para funcionar como "olheiro" na rodovia, sem que tenha tido contato com a vítima ou visualizado armas com os seus comparsas e pelo que receberia a quitação de uma dívida de dois mil reais. Note-se que, para além do reconhecimento promovido pela vítima pelas vestimentas e da admissão perante os policiais, Diego foi encontrado no cenário do crime, uma zona de mata não habitada, pouco após fugir da aproximação dos agentes públicos que libertaram o motorista, elementos que jungidos tornam certa a autoria. A caracterização de dois roubos praticados mediante concurso de pessoas, e em concurso formal, pois atacadas vítimas diversas, que tiveram cavalo mecânico e celular subtraídos mediante grave ameaça é, portanto, indiscutível. Houve, ainda, utilização de arma de fogo. Sobre tal circunstância, tenho observado que a não localização da arma de fogo, nesse momento, depõe em desfavor do roubador, a quem se carregava o ônus de comprovar que não era verdadeira, então desautorizando a percepção da vítima, coagida, que visualizou e imaginava se tratar de um revólver, com o qual severamente ameaçada, pois não. Assim, no contexto delineado, o reconhecimento da responsabilidade do Réu pelo cometimento dos roubos em concurso e mediante utilização de arma de fogo, mercê da qual ameaçada, subjugada e lesadas patrimonialmente vítimas distintas (daí

o concurso formal), a pessoa física com a liberdade restringida muito além do tempo necessário à efetivação da subtração (foram cerca de cem quilômetros rodados no caminhão, sob custódia, além do tempo sob vigilância na mata, num total superior a três horas, conforme reportado por Júlio Cezar) que se lhe imputa é indubitável, reservando-se para o momento oportuno a implicação dos comparsas, se e quando identificados. Dessarte, passo à fixação das penas adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, aqui considerado o roubo do cavalo mecânico, respectiva carreta e carga, há circunstância judicial desfavorável consistente no expressivo valor desses bens, próximo de um milhão de reais, pois, afora a carreta, cujo valor não foi mensurado, e ainda que os roubadores não visassem a carga, fato é que ela foi desviada, a despeito de posteriormente encontrada, e valia R\$ 218.349,52 (fls. 43), ao passo que o cavalo mecânico restou avaliado durante este próprio ato, a partir de tabela própria, em R\$ 655.165,00. Sem dúvida alguma, o valor dos bens está a denotar a premeditação e consequentes ousadia e periculosidade distintas do infrator, desde a recente infância envolvido em ilícitos graves, conforme admitiu, de roubo e tráfico, os quais lhe renderam internações consolidadas em mais de um ano, já tendo na maioridade celebrado transação e acordo de não persecução por supostos envolvimento com os ilícitos de posse de drogas para uso e tráfico, isso sem contar processo em andamento por infração à Lei de Trânsito (certidões às fls. 46), agora destacado à criminalidade patrimonial de vulto, e obviamente não pode ser penalizado tal qual aquele que subtrai reduzida quantia em dinheiro ou outro objeto corriqueiro. Diante disso, elevo em 1/2 a pena-base, estabelecendo-a em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade financeira do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, de antemão, saliento que a confissão não será reconhecida em favor do interrogado, a uma, porque prescindível à caracterização da sua responsabilidade, afinal, apanhado em flagrante e reconhecido pela vítima e, a duas, porque não veio plena, tendo Diego negado a utilização de arma de fogo na ação criminosa, causa de aumento significativo da pena. De outro turno, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela, elevo em 1/6 a pena, atingindo 07 anos de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase, presentes três causas especiais de aumento de pena, o concurso de agentes, a restrição da liberdade da vítima e a utilização de arma de fogo, e em função delas, embora possível fosse a aplicação de distintas majorações (refiro-me aos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do CP), para que a penalização não seja deveras exorbitante, frustrando o princípio da individualização da pena, sobre o qual já discorri, considerado o contexto geral do crime, autorizado pelo disposto no art. 68, § único, CP, aplico apenas e tão somente o aumento previsto no § 2º-A, I, CP, no patamar fixo de 2/3, atingindo 11 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias-multa. Por fim, presente a causa geral de aumento de pena prevista no art. 70, caput, parte final, do CP, uma vez que o crime doloso foi praticado, em concurso formal, contra vítimas distintas e com desígnios autônomos, aqui considerado o roubo do celular

pertencente ao motorista do caminhão, mas não desconsiderando que o valor desse bem e as circunstâncias na qual subtraído, mais para coadjuvar a prática do roubo do cavalo mecânico, não são justificativa para tratamento tão severo, novamente evitando exorbitância, aplico o aumento previsto na primeira parte do referido artigo, embora no patamar máximo, de metade, tornando definitiva a reprimenda em 17 anos e 06 meses de reclusão e 42 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial

fechado, único adequado a acusado que, provindo de outro município, atentando contra os direitos fundamentais de segurança, liberdade e propriedade, durante o período noturno, em comparsaria e mediante utilização de arma de fogo, também restringindo consideravelmente a liberdade do cidadão trabalhador, um motorista, subtrai bens de valor aproximado de um milhão de reais, isso sem contar as incidências significativas perante a justiça menorista e as anotações que já ostenta a partir da maioridade, tudo a exigir diferenciados esforços ressocializadores, independente da primariedade, e mesmo porque a pena supera, em muito, oito anos de privação de liberdade. Qualquer alternatividade é descabida, obviamente. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o RÉU DIEGO CLARISMUNDO, por incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, "caput" (por duas vezes), ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 17 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 42 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo que após passagens significativas na recente infância e anotações outras na maioridade, ativou-se em empreitada de vulto, deslocando-se mais de uma centena de quilômetros para subtrair patrimônio avaliado em cerca de um milhão de reais, o que o fez em comparsaria, mediante utilização de arma de fogo e restringindo a liberdade do trabalhador, motorista de caminhão, atacando-o enquanto descansava pela madrugada num posto de combustíveis, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem e segurança públicas, com a nota de que a questão da custódia cautelar já passou incólume ao crivo da Superior Instância, ao menos no momento de cognição liminar, conforme v. Deliberação de fls. 139/41. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Sem prejuízo, comunique-se o Juízo condutor do feito no qual celebrado o ANPP informado na certidão de fls. 46 a respeito do teor desta sentença. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA